

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2126/2539

ป.พ.พ. มาตรา 797

ป.วิ.พ. มาตรา 55

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด

พันเอกสมชาย หรุ่นศิริ กับพวก

โจทก์

จำเลย

หนังสือมอบอำนาจซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2532 ระบุว่ากรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์คือ บ.และ ข. แต่หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครซึ่งออกให้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2536 ไม่ปรากฏชื่อของ บ.และ ข. ว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ ส่วนหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่ออกให้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2535 แม้มีชื่อ ข.และ บ.เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนโจทก์ แต่ก็ระบุไว้ว่าเป็นกรรมการผู้ลงลายมือชื่อแทนโจทก์ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2534 เท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่า ข.และ บ.มอบอำนาจให้ ส.และ ท.มีอำนาจกระทำการลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในขณะจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญากับโจทก์ ส.และ ท.จึงมิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในกรณีที่โจทก์และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญากัน การที่ ข.และ บ.กระทำการลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจที่มอบอำนาจให้ ส.และ ท.เป็นผู้มีอำนาจลงนามเป็นคู่สัญญาแทนโจทก์ในสัญญาเช่าซื้อ จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมายเป็นผลให้ ส.และ ท.ผู้รับมอบอำนาจไม่มีอำนาจลงนามในสัญญาเช่าซื้อแทน

โจทก์โจทก์จึงไม่มีอำนาจนำสัญญาเข้าชื่อและสัญญาค้ำประกันดังกล่าวมาฟ้องให้
จำเลยทั้งสองรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าว

หนังสือมอบอำนาจซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2532 ระบุว่ากรรมการผู้มี
อำนาจทำการแทนโจทก์คือ บ.และ ข. แต่หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครซึ่งออกให้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2536 ไม่ปรากฏชื่อ
ของ บ.และ ข. ว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ ส่วนหนังสือรับรองของสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่ออกให้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2535 แม้มีชื่อ
ข.และ บ.เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนโจทก์ แต่ก็ระบุไว้ว่าเป็น
กรรมการผู้ลงลายมือชื่อแทนโจทก์ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ถึงวันที่ 4
กรกฎาคม 2534 เท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่า ข.และ บ.มอบอำนาจให้ ส.และ ท.มี
อำนาจกระทำการลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในขณะจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญากับ
โจทก์ ส.และ ท.จึงมิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในขณะที่โจทก์
และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญากัน การที่ ข.และ บ.กระทำการลงลายมือชื่อแทน
โจทก์ในหนังสือมอบอำนาจที่มอบอำนาจให้ ส.และ ท.เป็นผู้มีอำนาจลงนามเป็นคู่
สัญญาแทนโจทก์ในสัญญาเข้าชื่อ จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจตาม
กฎหมายเป็นผลให้ ส.และ ท.ผู้รับมอบอำนาจไม่มีอำนาจลงนามในสัญญาเข้าชื่อแทน
โจทก์โจทก์จึงไม่มีอำนาจนำสัญญาเข้าชื่อและสัญญาค้ำประกันดังกล่าวมาฟ้องให้
จำเลยทั้งสองรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าว

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวิชัย เจริญบัณฑิต-ดุสิต เพชรปลูก)

ศาลแพ่ง - นายปราโมทย์ พิพัทธ์ปราโมทย์

ศาลอุทธรณ์ - นายพลรัตน์ ประทุมทาน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------